

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4877/2538

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด
๘ นายพิชิต ลิขิตเดชาศักดิ์

โจทก์
จำเลย

ฟ้องว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คจำนวน 2 ฉบับ ค่าขอท้ายฟ้องแต่ละสำนวนไม่ขอให้
นับโทษจำเลยต่อ จึงนับโทษต่อกันไม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้นับโทษจำเลย
แต่ละสำนวนต่อกันจึงไม่ชอบ เพราะเป็นการพิพากษาเกินคำขอ

ฟ้องว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คจำนวน 2 ฉบับ ค่าขอท้ายฟ้องแต่ละสำนวนไม่ขอให้
นับโทษจำเลยต่อ จึงนับโทษต่อกันไม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้นับโทษจำเลย
แต่ละสำนวนต่อกันจึงไม่ชอบ เพราะเป็นการพิพากษาเกินคำขอ

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

ศาลแขวงพระนครใต้ - นางจรรยา จีระเรืองรัตนา

ศาลอุทธรณ์ - นางยีนดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ